

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2530 ธนาคาร แสตนด์ชาร์ต จำกัด ๒ โจทก์
บริษัท ไทย เกษตร และ เคมีภัณฑ์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

ในคดีล้มละลาย เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดแล้ว ย่อมเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการทรัพย์สินของจำเลยต่อไปตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 จำเลยจะขอละเลาะการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 231 ดัง เช่นคดีแพ่งธรรมดาหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันยอมชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แล้ว จำเลยทั้งสามเพิกเฉย และปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ จำเลยที่ 2 ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่ จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้แล้วสองครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่ชำระหนี้ ทั้งยังปรากฏว่าจำเลยทั้งสามเป็นลูกหนี้บุคคลอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ต้องด้วยข้อ

สันนิษฐานว่าจำเลยทั้งสามมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มียกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสาม
เด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสามไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 14 ให้จำเลยทั้งสามชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ สำหรับค่าทนายความให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดตามที่เห็นสมควร
โดยให้หักเงินจากกองทรัพย์สินของจำเลยชำระแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 3 คำคำร้องให้เป็น
พับ

จำเลยที่ 3 ฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลฎีกาตรวจวินิจฉัยว่า "คดีนี้เป็นคดีล้มละลาย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของจำเลยที่ 3 เด็ดขาดแล้ว ก็เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะ
เข้าจัดการทรัพย์สินของจำเลยต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย จำเลยที่ 3 จะมาขอให้ทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 231 ดังเช่นคดีแพ่งธรรมดาหาได้ไม่ ปัญหาเดียวกันนี้ศาลฎีกาโดยที่
ประชุมใหญ่เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วตามคำสั่งคำร้องที่ 113/2518 คดี
ระหว่างธนาคารนครหลวงไทย จำกัด โจทก์นายชิงฮั่ว แซ่ตั้ง จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์สั่ง
ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 3 นั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(คำนำ อรุณรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>